

<제11장 노동조합.제03절 노동조합의 기구>

[예상][2][11.03-1]대의원회 의결 없이 총회에서 이루어진 단체협약안 의결의 정당성

《【문제11.3】

<사례>

금속가공업체인 B사의 노동조합(이하 `노조`라 한다)은 규약상 최고 의결기구로 총회를 두고 있으며, 총회를 갈음할 대의원회를 구성하고 있다. 노조 규약 제25조는 `임원의 선거 및 해임에 관한 사항은 대의원회에서 의결할 수 있다`고 규정하고 있으며, 제26조는 `단체협약 체결에 관한 사항은 대의원회의 승인을 얻어야 한다`고 명시하고 있다. 최근 노조 위원장 甲은 회사 측과 임금 인상 및 복지 확대를 골자로 하는 단체협약 가안에 합의하였다. 甲은 이 합의안에 대해 조합원들의 의사를 직접 확인하기 위해 대의원회를 거치지 않고 곧바로 임시총회를 소집하여 `단체협약안 찬반투표`를 실시하였다. 그러나 총회 당일 전체 조합원 500명 중 200명만이 참석하였고, 甲은 `참석자 과반수가 찬성하였으므로 가결되었다`고 선포하며 회사와 단체협약을 체결하였다. 이에 반대파 조합원 乙은 대의원회의 의결권을 침해하였으며, 총회의 의결 정족수 또한 충족하지 못했다는 이유로 해당 의결의 무효를 주장하고 있다. 한편, 노조 대의원회는 위원장 甲이 총회를 강행한 것에 반발하여 대의원회를 개최하고 `위원장 甲의 해임안`을 재적 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3분의 2 이상의 찬성으로 가결하였다.

(물음1) 위원장 甲이 대의원회의 의결을 거치지 않고 총회에서 단체협약안을 의결한 것이 노동조합법상 대의원회의 권한 및 총회의 지위와 관련하여 정당한지 여부를 논하시오. (25점)》

<문제11.3의 물음1> 대의원회 의결 없이 총회에서 이루어진 단체협약안 의결의 정당성

I. 문제의 제기

- 사안에서는 규약상 단체협약 체결에 관한 사항이 대의원회 승인 사항으로 명시되어 있음에도 불구하고, 위원장 甲이 이를 무시하고 임시총회를 개최하여 의결한 상황이다. 쟁점으로 <위원장 甲이 대의원회 승인없이 임시총회를 통해 단체협약에 관한 의결을 진행한 것이 대의원회의 권한을 침해한 것인지>, <해당 총회의 의결이 노조법상 정족수를 충족하여 유효한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 대의원회 의결 없이 총회에서 이루어진 단체협약안 의결의 정당성에 대해 논한다.

II. 총회와 대의원회의 지위 및 권한 배분

1. 최고 의결기구로서의 총회

- "노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`) 제15조"에 의하면 총회는 노동조합의 최고 의사결정기관이다. 조합원 전체의 의사가 반영되는 기구로서 노동조합의 존립과 운영에 관한 근본적인 사항을 결정한다.

2. 대의원회의 성격과 권한의 범위

(1) 대의원회의 지위

- "노조법 제17조 제1항"은 규약에 의해 총회에 갈음할 대의원회를 둘 수 있다고 규정한다. 대의원회는 총회의 권한을 대행하는 기구로서, 효율적인 의사결정을 위해 존재한다.

(2) 규약에 의한 권한 배분

- 노동조합은 자주적 형성권에 기초하여 총회와 대의원회의 권한 분담을 규약으로 정할 수 있다. 사안의 규약 제26조 처럼 단체협약 승인권을 대의원회에 부여하는 것은 원칙적으로 가능하다.

III. 대의원회 전권 사항의 총회 의결 가능성

1. 직접민주주의 원칙과 총회의 우선적 지위

- "판례"에 따르면 노동조합의 의사는 원칙적으로 조합원 전원으로 구성되는 총회에서 결정되어야 하며, 대의원회는 총회를 갈음하는 기구에 불과하다. 따라서 규약에서 특정 사항을 대의원회의 의결 사항으로 정하고 있다 하더라도, 이는 총회의 개최가 곤란한 경우를 대비한 것이거나 효율성을 위한 것이지, 총회의 권한을 완전히 배제하는 취지로 해석해서는 안 된다.

2. 조합원 총의의 우위성

- 조합원의 직접 · 비밀 · 무기명 투표에 의한 의사 결정은 노동조합 민주주의의 가장 핵심적인 가치이다. 대의원회가 총회를 갈음하는 기구라는 점을 고려할 때, 대의원회에 권한이 부여된 사항이라 하더라도 최고 의결기구인 총회에서 직접 조합원의 의사를 묻는 것은 대의원회의 권한 침해가 아니라, 오히려 직접민주주의 원칙에 부합하는 정당한 절차로 보아야 한다.

IV. 의결 정족수 충족 여부 검토

1. 노조법상 일반 의결 정족수

- "노조법 제16조 제2항"에 따르면 총회의 의결은 재적조합원 과반수의 출석과 출석조합원 과반수의 찬성으로 결정한다. 이는 노동조합 의사결정의 민주적 정당성을 확보하기 위한 강행규정이다.

2. 사안의 정족수 판단

(1) 출석 인원의 미달

- 사안에서 B사의 전체 조합원은 500명이다. 노조법상 의결이 유효하기 위해서는 재적 조합원 과반수인 251명 이상의 출석이 필요하다. 그러나 실제 임시총회에 참석한 인원은 200명에 불과하였다.

(2) 의결의 효력

- 비록 참석자 과반수가 찬성하였다 하더라도, 개의 요건인 재적 과반수 출석을 충족하지 못했으므로 해당 의결은 절차상 중대한 하자가 존재한다. 따라서 해당 총회의 의결은 무효이며, 이를 근거로 체결된 단체협약 역시 효력을 인정받기 어렵다.

V. 사안의 적용

1. 대의원회 의결 생략의 정당성

- 위원장 甲이 대의원회를 거치지 않고 총회에서 단체협약안 찬반투표를 실시한 행위 자체는 노동조합의 최고 의결기구인 총회의 지위와 직접민주주의 원칙에 비추어 정당성을 인정할 수 있다. 대의원회는 총회를 갈음하는 기구일 뿐, 총회의 상위 기구가 아니기 때문이다.

2. 총회 의결의 절차적 하자

- 그러나 甲이 실시한 총회는 재적 조합원 500명 중 과반수인 251명에 미달하는 200명만이 참석하여 개회되었다. 이는 "노조법 제16조 제2항"의 강행규정을 위반한 것으로서, 참석자 과반수의 찬성이 있었다 하더라도 의결로서의 효력이 발생하지 않는다.

Ⅵ. 결론

- 위원장 甲이 대의원회 대신 총회에서 의결을 시도한 형식적 절차는 노조법상 총회의 우월적 지위에 비추어 정당하다고 볼 수 있다. 하지만, 해당 총회가 재적 조합원 과반수의 출석이라는 법정 개의 정족수를 채우지 못한 상태에서 의결을 강행하고 선포한 것은 노조법 위반이며 중대한 절차적 하자에 해당한다. 따라서 乙의 주장 중 의결 정족수 미달에 따른 무효 주장은 타당하며, 해당 단체협약안에 대한 총회 의결은 정당성을 상실하여 무효라고 판단된다.